

CONVENIO DE ADHESIÓN, CONSENTIMIENTO INFORMADO Y DECLARACIÓN DE CONDICIONES PARA LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA

Entre _____, CUIT N.º _____,
con domicilio en XXX , en adelante “EL GIMNASIO”, por una parte, y la Sra. _____, DNI
N.º _____, con domicilio en
_____, y electrónico _____ en adelante
“LA ALUMNA”, por la otra, se celebra el presente convenio, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: OBJETO

LA ALUMNA declara conocer y aceptar las condiciones generales de prestación del servicio de actividad física ofrecido por EL GIMNASIO, comprendiendo el uso de instalaciones, máquinas, elementos, espacios y la participación en las clases y actividades disponibles conforme a la modalidad contratada.

SEGUNDA: CONOCIMIENTO DE LOS RIESGOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD

LA ALUMNA declara haber sido informada de que la práctica de actividad física y deportiva puede implicar determinados riesgos propios de la actividad, aun cuando sea realizada de manera adecuada.

Entre ellos, y a título meramente enunciativo, pueden encontrarse: fatiga, contracturas, distensiones, sobrecargas musculares, esguinces, caídas, golpes, mareos, descompensaciones y otras molestias o lesiones vinculadas al esfuerzo físico.

LA ALUMNA manifiesta comprender dichos riesgos propios de la actividad y se compromete a desarrollar las prácticas de acuerdo con sus propias condiciones físicas y siguiendo las indicaciones impartidas por el personal del establecimiento.

La presente declaración no implica renuncia a los derechos que legalmente correspondan a LA ALUMNA ni excluye las obligaciones y responsabilidades que pudieran corresponder a EL GIMNASIO conforme a la legislación vigente.

TERCERA: DECLARACIÓN SOBRE CONDICIONES FÍSICAS

LA ALUMNA declara, bajo su responsabilidad y conforme a su leal saber y entender, que al momento de incorporarse a la actividad:

- a) Se encuentra en condiciones de realizar actividad física de acuerdo con su conocimiento personal de su estado de salud.
- b) Ha informado al personal de EL GIMNASIO cualquier circunstancia, antecedente, lesión, limitación o condición que considere relevante para la práctica de actividad física.

c) Se compromete a comunicar cualquier modificación de su estado físico que pueda resultar relevante para el desarrollo de las actividades.

d) Consultará con un profesional médico cuando considere que su estado de salud o condición física así lo requiera.

En caso de que EL GIMNASIO o el profesional a cargo advierta circunstancias que razonablemente aconsejen una evaluación médica previa o complementaria, podrá solicitarse a LA ALUMNA la correspondiente constancia de aptitud o indicación profesional.

CUARTA: INFORMACIÓN Y CONSENTIMIENTO

LA ALUMNA manifiesta haber recibido información suficiente respecto de las características generales de las actividades que realizará, su modalidad, intensidad y condiciones de utilización de las instalaciones y elementos disponibles.

Asimismo, declara haber tenido oportunidad de formular preguntas y solicitar las aclaraciones que considerara necesarias antes de comenzar la actividad.

QUINTA: OBLIGACIONES DE LA ALUMNA

LA ALUMNA se obliga a:

a) Utilizar correctamente las máquinas, elementos e instalaciones.

b) Respetar las instrucciones impartidas por los profesores, instructores y personal autorizado.

c) No utilizar elementos o máquinas de manera distinta a aquella para la cual fueron destinados.

d) Informar inmediatamente al personal cualquier desperfecto, anomalía o situación potencialmente riesgosa que advierta.

e) Informar inmediatamente la aparición de dolor, mareos, malestar, dificultad respiratoria, lesión o cualquier otra circunstancia que le impida continuar normalmente con la actividad.

f) Abstenerse de continuar realizando una actividad cuando experimente síntomas o molestias que razonablemente indiquen que debe interrumpirla.

SEXTA: INCIDENTES, MOLESTIAS O LESIONES

Ante cualquier incidente, golpe, caída, dolor, molestia, lesión o descompensación que LA ALUMNA considere vinculada con la actividad desarrollada en EL GIMNASIO, deberá comunicarlo inmediatamente al personal presente.

EL GIMNASIO podrá confeccionar un registro del incidente, consignando fecha, horario, actividad realizada, circunstancias informadas, personal presente y medidas de asistencia adoptadas.

La existencia de dicho registro tendrá por finalidad documentar objetivamente las circunstancias del hecho y no implicará por sí misma reconocimiento de responsabilidad por parte de ninguna de las partes.

SÉPTIMA: ATENCIÓN ANTE EVENTUALES INCIDENTES

En caso de producirse una situación que requiera asistencia, LA ALUMNA autoriza a EL GIMNASIO y/o a su personal a adoptar las medidas razonables de primeros auxilios y asistencia inicial que resulten necesarias, incluyendo, cuando las circunstancias lo aconsejen, la solicitud de asistencia médica o servicio de emergencias.

OCTAVA: USO DE INSTALACIONES Y ELEMENTOS

LA ALUMNA declara conocer que las instalaciones, máquinas y elementos deben ser utilizados conforme a las instrucciones proporcionadas por EL GIMNASIO y/o sus instructores.

LA ALUMNA se compromete a informar inmediatamente cualquier desperfecto o circunstancia que pudiera afectar la seguridad de las personas.

EL GIMNASIO, por su parte, mantendrá sus instalaciones y equipamiento conforme a las condiciones de seguridad y mantenimiento que resulten exigibles de acuerdo con la normativa aplicable.

NOVENA: INCUMPLIMIENTO DE LAS INDICACIONES DE SEGURIDAD

LA ALUMNA reconoce que el incumplimiento voluntario o injustificado de las instrucciones de seguridad, las reglas de utilización de los elementos o las indicaciones impartidas por los profesionales a cargo podrá constituir una circunstancia relevante al momento de determinar las consecuencias de cualquier eventual incidente.

DÉCIMA: REGLAMENTO INTERNO

LA ALUMNA declara haber recibido, leído y comprendido el Reglamento Interno de EL GIMNASIO, que se incorpora como **DOCUMENTO N.º 3 – ANEXO I** al presente instrumento y forma parte integrante del mismo.

DÉCIMA PRIMERA: ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN

LA ALUMNA se compromete a mantener actualizados sus datos personales y de contacto, así como a informar cualquier modificación relevante respecto de las condiciones declaradas al momento de su incorporación.

DÉCIMA SEGUNDA: CONTACTO DE EMERGENCIA

LA ALUMNA proporciona los siguientes datos de contacto para casos de emergencia:

Nombre y apellido: _____

Vínculo: _____

Teléfono: _____

DÉCIMA TERCERA: VIGENCIA

El presente convenio tendrá vigencia mientras LA ALUMNA mantenga su relación contractual con EL GIMNASIO, sin perjuicio de las obligaciones que por su naturaleza correspondan con posterioridad.

DÉCIMA CUARTA: DERECHOS DEL CONSUMIDOR

Las partes declaran que el presente instrumento se celebra en el marco de la legislación vigente y, particularmente, de las normas de protección de consumidores y usuarios, por lo que ninguna de sus disposiciones podrá interpretarse como una renuncia anticipada a derechos reconocidos por normas de orden público.

DÉCIMA QUINTA: CONFORMIDAD

LA ALUMNA declara haber leído íntegramente el presente instrumento, haber comprendido su contenido y haber tenido oportunidad de formular las consultas que considerara necesarias antes de suscribirlo.

Lugar y fecha: _____

LA ALUMNA

Firma: _____

Aclaración: _____

DNI: _____

EL GIMNASIO

Firma: _____

Aclaración: _____

DNI/CUIT: _____

Aclaración: _____